رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٣٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٤٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/٢٢هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - زراعة ومياه - منح خدمة استقدام العمالة الزراعية - امتناع عن منح الخدمة - إصدار صك زارعي بالمخالفة لتجزئة الأراضي الزراعية - حجية صك الملكية - استيفاء شروط منح الخدمة - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن الموافقة على منحه خدمة استقدام العمالة الزراعية - استناد المدعى عليها إلى أن صك ملكية المدعي مخالف للضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية - تضمن النظام حجية الأوراق الصادرة من كتاب العدل والعمل بمضمونها - الثابت أن صك ملكية المدعي لا زال سارياً ومتداولاً وليس عليه قيود تمنع من الانتفاع به وفق الأصول الشرعية والنظامية - ثبوت استيفاء المدعي لشروط وضوابط منح خدمة استقدام العمالة الزراعية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨٠) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، بشأن الموافقة على ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية.
- الشروط العامة والضوابط المنظمة لمنح خدمة استقدام العمالة الزراعية.

الوقائع

تُجمل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، فقيدت دعواه بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وأحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وملخصها بحسب صحيفة الدعوى وجلسات المرافعة: من أنه يملك أرضاً زراعية في حي شمال رياض الخبراء والمملوكة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ، بموجب السجل الزراعي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ، حيث سبق وتقدم للمدعى عليها بطلبين تأييد عمالة زراعية بموقع وزارة الزراعة (بوابة أعمال الزراعية)، وصدر تأييد سابق بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٣هـ، لعدد (٢) عامل زراعي، وتأخرت المدعى عليها في منحه العمالة بسبب إجراءات جائحة كورونا، وغلق المطارات، وانتهت مدة التأشيرة ولم يحصل على العمالة، ثم تقدم بطلب آخر بطلب عمالة جديدة لعدد (٣) عمالة زراعية، والمسجل بمكتب العمل بمدينة بريدة، وقد تم استيفاء جميع المتطلبات من خلال بوابة الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة برقم (٥٨٦٦٩) وتاريخ ٢٠٢٠/٢/١م، ولم يتم الاستجابة لطلباته، ثم تقدم مرةً أخرى بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، بتظلم للمدعى عليها وقيد برقم (١٤٤٣/٢٤٣/٢٨٩١٧٩)

وحصر المدعي دعواه بطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الموافقة على منحه خطاب تأييد استقدام العمالة الزراعية. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جوابية عبر خدمة تبادل المذكرات، تضمنت: بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، في البند (أولاً) الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، ونص في الفقرة (٣) منه أن تكون التجزئة، أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط، كما أنه سبق وأن انتقلت ملكية الأرض الزراعية محل الطلب من المواطن (...) إلى المدعي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ، استناداً على محضر اللجنة الفنية رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، الصادر من فرع وزارة الزراعة برياض الخبراء، (وهذا غير صحيح)؛ لكون الفرع لم يصدر منه أي محاضر بهذا الخصوص، وأن المحضر المذكور صادر من صندوق التنمية الزراعية بمحافظة البكيرية، وليس الوزارة، وتمت مخاطبة وزير العدل ببرقية وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٣/٥١١٨٥/٨١٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩هـ، موضح بها الملاحظات بشأن ما شاب التجزئة الواردة في صك المدعي، وطلب اتخاذ اللازم لدراسة الموضوع وموافاة وزارة الزراعة بما يتم حياله، وقد ورد خطاب وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار رقم (٤٣٦٢٨٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ؛ المتضمن أن الصك المشار إليه قيد الدراسة لدى وزارة العدل، وسيتم إفادة وزارة الزراعة بما يتوصل إليه،

ثم ورد خطاب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم رقم (٢٨٩١٧٩/٢٤٣/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ؛ المتضمن إرجاء الموافقة على طلب المدعي منح تأييد استقدام عمالة زراعية، وذلك لحين ورود إفادة من وزارة العدل على برقية وزير البيئة والمياه والزراعة، واتضاح مدى سلامة إجراءات إصدار صك التملك، وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن حالة الصك، هل تم إيقافه أم لا زال سارياً؟ فأجاب: بأنه ما زال سارياً، وسيقدم ما يثبت ذلك، كما طلبت من ممثل المدعى عليها تقديم آلية منح تأييد العمالة الزراعية، فاستعد بذلك، ثم قدم المدعي مذكرةً -عبر خدمة تبادل المذكرات- تضمنت: بأن تجزئة العقار تمت عام ١٤٣٥هـ، وقرار رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، أي أن الصك صادر قبل إعمال هذا القرار، والأصل المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأنظمة لا تسري بأثر رجعي، كما أن ضوابط هذا القرار لا تنطبق بحقه. كما أن ما ذكره ممثل المدعى عليها انتقال ملكية الأرض من (...) استناداً على محضر اللجنة الفنية رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، وهذا غير صحيح؛ لكون فرع وزارة الزراعة برياض الخبراء لم يصدر منه أي محاضر بهذا الخصوص، وأن المحضر رقم (٨٣) صادر من صندوق التنمية الزراعية بمحافظة البكيرية وليس الوزارة، فإن الخطاب الذي أرفقه ممثل المدعى عليها لم يشر إلى رقم المخطط ولا مكانه، وإنما تمت الإشارة إلى اسم صاحب الصك، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد أن الصك الذي تم الاستفسار عنه يقع في نفس المخطط الذي تقع فيه الأرض محل

الدعوى؛ وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه، كما أن الصك الخاص بهذه الأرض ما زال سارياً، وهو أقوى حجة فيما تضمنه من هذه الإفادة ما دام لم يتم إبطاله أو إلغاؤه وهو صك نظامي، وقد سبق الرد من مساعد رئيس كتابة عدل الخبراء ورياضها بخطاب موجه إلى المدعى عليها برقم (٤٠١٦٤٦٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ، بصحة الصك، فضلاً على أنه سبق وأن تم منح تراخيص للخدمات الزراعية من المدعى عليها لصاحب الأرض المجاورة له، وتم إعطاؤه خطاب كهرباء برقم (١٠٣٣/١٠/١٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ، على نفس المحضر المذكور؛ مما يعني أن المدعى عليها أجازت لهذا الجار بتوصيل الخدمات لأرضه على نفس المحضر، ومنعتها عنه بحجة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، وما تقتضيه الأصول العدلية من عدم التفريق بين المتماثلين، وكذا المساواة في الحقوق المكتسبة، وحيث إن المدعى عليها منحت أرض مجاورة له وبنفس المحضر الصادر من اللجنة الفنية بفرع وزارة الزراعة رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، فكان عليها ألا تمتنع عن منحه هذه الخدمات مساواة بالحالات المتماثلة معه وفقاً للنظام. كما أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود برقية مخاطبة من وزير البيئة والمياه والزراعة إلى وزير العدل برقم (١٤٤٣/١٨٥/٨١٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩هـ، فهذه البرقية أشارت إلى أن كتابة عدل محافظة رياض الخبراء أفرغت مساحة (١٥) دونم باسم (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، والذي أفرغ له بموجب الصك موضوع الدعوى، فهذه البرقية لم يتم الرد عليها منذ شهر رجب من عام ١٤٤٣هـ،

ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تبليغه بأي إجراء بشأن الصك الذي أمتلك بموجبه الأرض المذكورة في هذه الدعوى، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل بالامتناع عن الموافقة على منحه الخدمات الزراعية المتمثلة في تأييد العمالة الزراعية للأرض المملوكة له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً -عبر خدمة تبادل المذكرات- تضمنت: بأن المدعى عليها لم تقم بالموافقة على طلب المدعي بتأييد عمالة زراعية لمزرعته، لكون صك المزرعة تم تجزئته بالمخالفة للنظام، ولم توقع المدعى عليها على محضر اللجنة الذي بنيت عليه التجزئة، ووقع على المحضر صندوق التنمية الزراعية، وأن الأمر ما زال قيد الدراسة لدى وزارة العدل، وأما بخصوص ما ذكره المدعي من أن قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، لا ينطبق عليه لكون صكه تجزأ في عام ١٤٣٥هـ، فإن هذا غير صحيح، والصحيح أن صك المدعي والصك الذي تأسس عليه تجزأ بعد صدور قرار الوزراء، ويتضح ذلك من خطاب وزارة الزراعة الصادر إلى كتابة العدل بمحافظة رياض الخبراء رقم (١١١٦) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ؛ المتضمن الموافقة على طلب المواطن (...)، تجزئة الأرض الزراعية التي تقع شمال محافظة رياض الخبراء، والمملوكة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٧هـ، إلى جزأين، بعد أن تم تحديد مساحة وأطوال كل جزء، إلا أنه اتضح فيما بعد أن كتابة عدل محافظة رياض الخبراء أفرغت مساحة (١٥) دونم باسم المواطن (...)، وصدر له الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، وأشير بالصك أنه بناءً على

محضر اللجنة رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/١/٤هـ، الصادر من فرع وزارة الزراعة برياض الخبراء، والمقيد بكتابة العدل برقم (١/٢٥) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، ثم انتقلت ملكية الأرض إلى المدعي، ومن ذلك يتضح أن تجزئة الصك تم بالمخالفة للنظام، وأن إجراءات التجزئة تمت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، كما أن المدعى عليها قدّمت أمام المحكمة كل الأدلة التي تثبت أن الصك سند المدعي تجزأ بالمخالفة للنظام، أما ما ذكره المدعي بخصوص إيصال التيار الكهربائي لبعض الأراضي المجاورة صادرة على نفس المحضر وبعد صدور القرار الوزاري، فهو غير صحيح ولم يقدم أي دليل على ذلك، كما أن المساواة لا تتم بالمخالفة لأحكام النظام، والمدعى عليها هي المختصة بالطلبات الزراعية التي لديها مخططات معتمدة، وفق اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية، الأمر الذي يكون معه دفع المدعي على غير سند من الواقع والنظام، ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررّت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من الدعوى إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن الموافقة على منحه خدمة تأييد استقدام العمالة الزراعية وفقاً لما سلف بيانه في الوقائع؛ فإن هذه الدعوى تكون حينئذٍ من الدعاوى المتعلقة بالطعن على القرارات الإدارية النهائية؛ فينعقد الاختصاص بنظرها ولائياً للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة

(١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة...". وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، وبما أن حقيقة دعوى المدعي هي الطعن في قرار المدعى عليها المتمثل بامتناعها عن الموافقة على منح المدعي خدمة تأييد العمالة الزراعية، وحيث إن هذا القرار يُعد من قبيل قرارات الامتناع التي لا تتحصن بفوات المدد؛ ذلك أن حالة الامتناع تلك تأخذ وصف الاستمرار، ويكون للمدعي حق الطعن في ذلك الامتناع في أي وقت ما دام الامتناع قائماً، كما أن المدعي قد تقدم بتظلم للمدعى عليها ولم يفد بشيء، ثم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٤هـ؛ مما يعني أن الدعوى مستوفيةً لأوجه قبولها من الناحية الشكلية المنصوص عليها في المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم، والتي تنص على: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً". وعن موضوع الدعوى، ولما كان القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من جملة القرارات الإدارية المشروعة لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، فالثابت أن المدعي يملك العقار محل الدعوى بموجب الصك الزراعي رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ الصادر من

كتابة عدل محافظة رياض الخبراء، وحيث الثابت أنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن الموافقة على منحه خدمة تأييد استقدام العمالة الزراعية. ولما كانت المدعى عليها ممتنعة عن إجابة المدعي إلى طلبه بحجة مخالفة صك التملك المشار إليه أعلاه للضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ، وأن صك العقار محل الدعوى استند إلى محضر اللجة الفنية رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ وصادر من فرع الوزارة بمحافظة رياض الخبراء، وهذا غير صحيح؛ لكون الفرع لم يصدر منه أي محاضر بهذا الخصوص، وأن هذا المحضر صادر من صندوق التنمية الزراعية بمحافظة البكيرية. ولما كانت المادة الثمانون من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ نصت على أن: "الأوراق الصادرة عن كتّاب العدل -بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين من هذا النظام- تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها"، ولما كان الثابت أن صك تملك العقار محل الدعوى لا زال سارياً ومتداولاً وليس عليه قيود تمنع من الانتفاع به وفق الأصول الشرعية والنظامية وفقاً للبيان المستخرج من نظام وزارة العدل المتعلق بحالة الصك النظامية؛ مما يكون معه امتناع المدعى عليها عن منح المدعي خدمة تأييد استقدام العمالة الزراعية للأسباب التي أوردتها ليس له ما يسنده من الشرع أو النظام، ما لم يثبت إلغاء

صك التملك وفق الطرق النظامية. كما تشير الدائرة إلى أنه باطلاعها على الشروط العامة والضوابط المنظمة لمنح تأييد العمالة الزراعية المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فقد تضمنت أن الشروط العامة وفق ما يلي: "١-توفر سجل زراعي. ٢-أن يكون المتقدم قد أكمل (١٨) سنة من عمره للجنسين. ٣-وجود فعلي للنشاط"، كما تضمنت الضوابط العامة المحددة للمنح ما نصه: "عند رفع الطلب وفق المحدد حتى (١٠٠) نخلة يمنح المستفيد إجمالي التأييدات المتاحة (١=١ عامل زراعي)"، وحيث إن المدعي لديه رخصة تسجيل زراعي برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ سارية المفعول؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة توافر الشروط والضوابط العامة لمنح المدعي الخدمة محل الدعوى. ولكل ما سبق بيانه أعلاه؛ فإن الدائرة ترى أن قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن منح المدعي خدمة تأييد العمالة الزراعية جاء معيباً بعيب مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وتنتهي معه إلى حكمها المدوّن أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما دفعت به المدعى عليها من أن صك العقار محل الدعوى قد استند في فرزه وتجزئته إلى محضر اللجنة الفنية المشار إليه أعلاه، وأنه لم يصدر من الوزارة، ومخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٥هـ؛ فالجواب عن ذلك أن صك ملكية عقار المدعي لا يزال سارياً، وليس عليه أي قيود تمنع من الانتفاع به وفق الأصول الشرعية والنظامية، وفي حال كانت المدعى عليها ترى عدم صحة إجراءات الصك محل الدعوى؛ فإن لها أن تطعن عليه أمام الجهة المختصة وفق الطرق النظامية، وفي

حال إلغاء الصك يكون لها حق الامتناع وفقاً لما تقضي به الأنظمة حينئذٍ؛ وذلك لكون صكوك التملك لها حجية ونفاذ يجب على الكافة احترامها، ويوجب على الجهات الحكومية توفير كافة الخدمات التي كفلها النظام لأصحابها ما لم يثبت أنها ملغاة وفق ما قررته الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم، المتمثل بالامتناع عن منح (...) خدمة تأييد استقدام العمالة الزراعية للمزرعة المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.